

第二章 2.2 下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的"处置"意图?

- A向洗钱者的银行账户存进现金
- B在不同的银行账户间进行大量的转账交易
- C从洗钱者的银行账户中支取大额的现金
- D向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

正确答案：A - 向洗钱者的银行账户存进现金

为什么是A?

Plain Text

- 1 首先得看题干问的是“处置”意图。处置它就是典型的洗钱起始步骤，将非法现金注入金融系统。“处置阶段”它强调的使非法资金首次进入金融系统的动作，选项A最直接。 另外解析里面也有说明，洗钱的三个阶段哈。
- 2
- 3 选项B是属于离析阶段，是用于掩盖资金来源和去向，制造复杂交易链

解析

这道题考察的是对洗钱三个阶段中第一个阶段——“**处置 (Placement)**”——的准确理解。

1. 核心考点：洗钱的三个阶段

根据文档定义，洗钱分为三个阶段：

- **阶段一：处置 (Placement)：**实际处理犯罪所得的现金或其他资产。在这一阶段，洗钱者将非法所得（通常是现金）**首次投入**金融系统。
- **阶段二：离析 (Layering)：**经过层层金融交易来隐匿资金来源，从而将非法所得与其真实来源分离开来。
- **阶段三：融合 (Integration)：**以看似正常业务或个人交易的形式将资金重新投入到经济活动中，使非法财富在表面上看似具有合法性。

2. 各选项分析：

- **A. 向洗钱者的银行账户存进现金**

- **正确。** 这是最典型、最直接的“处置”行为。洗钱者将犯罪活动产生的**实体现金**存入银行账户，使其进入正规的金融体系。这是将非法现金转化为金融系统内可追踪的电子记录的第一步。文档中明确指出：“在这一阶段，洗钱者将非法所得投入金融系统中。”
- **B. 在不同的银行账户间进行大量的转账交易**
 - **错误。** 这属于洗钱的第二个阶段——“**离析 (Layering)**”。其目的是通过复杂的交易层次来模糊资金来源，切断资金与上游犯罪的联系。
- **C. 从洗钱者的银行账户中支取大额的现金**
 - **错误。** 这通常发生在“处置”阶段之后。当现金已经存入银行（完成处置），洗钱者可能会取出“干净”的现金用于其他目的，或者作为离析阶段的一部分。但“提取现金”本身不是将非法所得**首次引入**金融系统的行为，因此不属于“处置”。
- **D. 向洗钱者的账户存进现金支票和汇票**
 - **错误。** 使用现金支票或汇票通常已经是“处置”阶段之后或属于“离析”阶段的方法。因为这些金融票据本身通常是用现金购买的，可以看作是现金的替代形式，用于进一步转移或隐藏资金。真正的“处置”是针对最原始的非法现金本身。

总结

判断一个行为属于哪个阶段，关键在于看它是否是**将非法所得（尤其是现金）首次引入金融体系**的行为。

- **处置 (Placement) = 首次进入金融系统**（如：存入现金）。
- **离析 (Layering) = 在系统内转移、分散、伪装**（如：账户间转账）。
- **融合 (Integration) = 将清洗后的资金提取出来用于看似合法的消费或投资**（如：购买房产）。

因此，只有选项A准确地描述了“处置”阶段的意图和行动。

选项	内容	阶段归属	分析
A	向洗钱者的银行账户存进现金	处置阶段	典型的洗钱起始步骤，将非法现金注入金融系统，是最容易被监测的行为。

B	在不同的银行账户间进行大量的转账交易	离析阶段	用于掩盖资金来源和去向，制造复杂交易链。
C	从洗钱者的银行账户中支取大额的现金	非典型行为	可能用于消费或再分散，但不是“处置”阶段的核心手法。
D	向洗钱者的账户存进现金支票和汇票	可能属于处置阶段，但不如选项A直接	虽然也是资金注入方式，但现金支票和汇票通常用于“离析”或“融合”阶段的掩